

עין משפט
נר מצוה

פסח א ב מיי פֿיד מהל' מסיבה הלכה ו ועי' הסהגות ונבגדיר משנה סגמ עשין פס טוש"ע ח"ת ס"ר סעיף ט:

פסח ג ד ה מיי פֿיה מהל' גירושין הלכה ח סגמ עשין ז טוש"ע אה"ע ס"י קלט סעיף י:

צ ו מיי פֿיד מהלכות פסח טוש"ע ח"ת סימן ד סעיף ג:

צא ז מיי שם הלכה ז ועי' במ"מ ובכסף משנה טוש"ע שם פ"ה:

צב ח מיי שם הלכה יג טוש"ע שם סעיף ח:

רבינו גרשום

מאי לא ברשות חריבים ממש. קנה ארץ מדר לו במתרו לה לוקח הא בסמטא אפי' בלא כליו קנה מוכר הוא שמע מינה כליו של לוקח צרשות מוכר קנה לוקח ומשני עלה ר' יוחנן מקום חיקה קנוי לה מקום קלתה קנוי לה^א: **בבבין** שהיה בעלה מוכר קלתות. וא"ת נתי דנותן לה רשות ומשאלה מ"מ הא צעי חזקה כדאמרין בהשולא^ב (ב"מ דף ט: ושם) כשם שהקרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה כו' כך שפירות קרקע כו' ומירץ ריב"ז דלע"ג דלין המקום קנוי לה^ג וכיון דיש לה רשות להציל קלתה שם קני לה קלתה דכליו של אדם קונה לו ככל מקום שיש לו רשות להניח כמו גבי סימטא אע"פ שאין סימטא קנוי לו מ"מ הכלי עצמו קונה לו: **לא בבבין** דמוכר. משמע מהכא דמשיכה מועלת ללוקח ככליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו^ד: **בבבין** דמוכר אמאי קנה לוקח. דכי היכי דכליו של לוקח לא מבטל אגב רשות מוכר הי"ג איז אגב רשות לוקח והוי מני' לדחויי אע"ג דכליו של לוקח לא בטל אגב רשות לוקח דניחא ליה למוכר שיתבטל כליו אגב הרשות שיתקיים המקח: **משך חמירין** ופועל"ן. צנו"ן ול"ג חמיריו ופועליו צנו"י דאם כן הוה משמע דמייירי בחמיריו ופועליו דלוקח ולא יתכן דאם כן בלא פירקן נמי וא"ת הא דבעי ר' אלעזר צפ"ק דצבא מניעא (דף ט: ד"ה משוך) האומר לחצירו משוך צהמה זו וקני כלים שעליה מהו מי מהניא משיכה דצהמה לאקנויי כלים שעליה או לא תפסות מהכא דלא מהניא דקתני שניהן יכולין לחזור בהן^ה וי"ל דהכא כשמשך החמורים אצל החמורים לא משך אלא החמורים משכו את החמורים עמהן א"נ התם דוקא מיציעי ליה דאמר ליה שע"י משיכת צהמה יקנה הכלים אצל הכא דלא מייירי צהכי אלא דאמר ליה זיל וקני גרידא ומשום הכי לא קנה תצואה צמשיכת צהמה: **בין פסק עד שלא מדר בין מדר עד שלא פסק**. ואפי' מדד ופסק נמי שניהן יכולין לחזור כיון דעדיין לא פירקן אלא נקט הכי משום דבעי לפלוגי בצפיא צין פסק עד שלא מדד למדד עד שלא פסק: ומדכליו

לוקח יש עדוּם על זוארם ולא הונחו לרשותו שהרי לא פירקן כדמוכח ספא דקתני צה פירקן מכלל דרישא בלא פירקן אלא הכנסה צעלמא שמשכן והכניסן לתוך ביתו קתני והך משיכה לאו משיכה היא לקנות שהרי האדם הוא מושך ומשיכת אדם טעון פירות לא מהניא לקנות את הפירות עד שימשוך הפירות עצמן: צין מדר. דהונחו לרשותו: **עד שלא פסק**. אס בלא לחזור קודם פיסוק חוזרין אע"פ שהונחה עתה בשעת מדידה צרשותו דלוקח ובכליו דלוקח דלא קניא רשותו קודם פיסוק ואפילו משיכה קודם פיסוק לא מהניא כדמפרש לקמיה [פג.] דלא סמכא דעמיה לא דמוכר ולא דלוקח שהמוכר שמא יפסוק דמניה יקרים יותר או הלוקח ישלם בזול יותר וממני' דקתני משך ולא מדד קנה כשפסק קודם משיכה: ועי'.

פה:

בבבין של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא. אע"ג דצרשות הרבים אמרינן לעיל דלכ"ע לא קנה התם ה"ט משום דלא ניחא להו לבני רה"ר שיניח כליו שם דמאן פייס^א ודמאן שציק אצל צרשות מוכר מיציעא דלע"ג דא"ר יוחנן דכל מקום שיש לו רשות להניחו קנה דלמא לא אתא למעט אלא רה"ר אצל מוכר שמא משאל לו מקום ללוקח שיקנה מה שהוא מוכר לו וא"ת ואמאי לא פשיט מהא דאמר ר' יוחנן לעיל (דף פד:) מדד והניח ע"ג סימטא קנה ואסיק לעיל צמודד לתוך קופתו ודוקא צסימטא אצל צרשות מוכר לא ויש לומר דרבי יוחנן דנקט סימטא היינו משום דצרשות מוכר מיציעי ליה וכן משמע

צגיטין צהזורק (דף עט. ושם ד"ה כגון) דקאמר אהא דמתן זרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה מגורשת ודייק אמאי מגורשת כליו של לוקח צרשות מוכר הוא שמע מינה כליו של לוקח צרשות מוכר קנה לוקח ומשני עלה ר' יוחנן מקום חיקה קנוי לה מקום קלתה קנוי לה^א: **בבבין** שהיה בעלה מוכר קלתות. וא"ת נתי דנותן לה רשות ומשאלה מ"מ הא צעי חזקה כדאמרין בהשולא^ב (ב"מ דף ט: ושם) כשם שהקרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה כו' כך שפירות קרקע כו' ומירץ ריב"ז דלע"ג דלין המקום קנוי לה^ג וכיון דיש לה רשות להציל קלתה שם קני לה קלתה דכליו של אדם קונה לו ככל מקום שיש לו רשות להניח כמו גבי סימטא אע"פ שאין סימטא קנוי לו מ"מ הכלי עצמו קונה לו: **לא בבבין** דמוכר. משמע מהכא דמשיכה מועלת ללוקח ככליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו^ד: **בבבין** דמוכר אמאי קנה לוקח. דכי היכי דכליו של לוקח לא מבטל אגב רשות מוכר הי"ג איז אגב רשות לוקח והוי מני' לדחויי אע"ג דכליו של לוקח לא בטל אגב רשות למוכר שיתבטל כליו אגב הרשות שיתקיים המקח: **משך חמירין** ופועל"ן. צנו"ן ול"ג חמיריו ופועליו צנו"י דאם כן הוה משמע דמייירי בחמיריו ופועליו דלוקח ולא יתכן דאם כן בלא פירקן נמי וא"ת הא דבעי ר' אלעזר צפ"ק דצבא מניעא (דף ט: ד"ה משוך) האומר לחצירו משוך צהמה זו וקני כלים שעליה מהו מי מהניא משיכה דצהמה לאקנויי כלים שעליה או לא תפסות מהכא דלא מהניא דקתני שניהן יכולין לחזור בהן^ה וי"ל דהכא כשמשך החמורים אצל החמורים לא משך אלא החמורים משכו את החמורים עמהן א"נ התם דוקא מיציעי ליה דאמר ליה שע"י משיכת צהמה יקנה הכלים אצל הכא דלא מייירי צהכי אלא דאמר ליה זיל וקני גרידא ומשום הכי לא קנה תצואה צמשיכת צהמה: **בין פסק עד שלא מדר בין מדר עד שלא פסק**. ואפי' מדד ופסק נמי שניהן יכולין לחזור כיון דעדיין לא פירקן אלא נקט הכי משום דבעי לפלוגי בצפיא צין פסק עד שלא מדד למדד עד שלא פסק: ומדכליו

לוקח יש עדוּם על זוארם ולא הונחו לרשותו שהרי לא פירקן כדמוכח ספא דקתני צה פירקן מכלל דרישא בלא פירקן אלא הכנסה צעלמא שמשכן והכניסן לתוך ביתו קתני והך משיכה לאו משיכה היא לקנות שהרי האדם הוא מושך ומשיכת אדם טעון פירות לא מהניא לקנות את הפירות עד שימשוך הפירות עצמן: צין מדר. דהונחו לרשותו: **עד שלא פסק**. אס בלא לחזור קודם פיסוק חוזרין אע"פ שהונחה עתה בשעת מדידה צרשותו דלוקח ובכליו דלוקח דלא קניא רשותו קודם פיסוק ואפילו משיכה קודם פיסוק לא מהניא כדמפרש לקמיה [פג.] דלא סמכא דעמיה לא דמוכר ולא דלוקח שהמוכר שמא יפסוק דמניה יקרים יותר או הלוקח ישלם בזול יותר וממני' דקתני משך ולא מדד קנה כשפסק קודם משיכה: ועי'.

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

מאי לאו רשות הרבים ממש. ואפ"ה קמני דאם היתה מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה אלמא כליו של לוקח צרה"ר קונה וקשיא למ"ד חוץ מרה"ר ולר' אבהו א"ר יוחנן: אלא דסרוייהו. חזר השותפין: כליו של לוקח צרשות מוכר. כגון פסק ונתן לתוך מדה של לוקח או מדד צמדה שלו ושפכן

לכליו של לוקח והצית של מוכר הוא:

קנה לוקח. כאילו נתן לתוך רשותו של לוקח: או לא **קנה**. דרשות עיקר והכלי בטל לגבי הרשות: **פניטוס**. משנה היא צגיטין צפרק הזורק (דף עז.)**: לתוך חיקה**. כלומר על צגדיה שהיא מלוצשת: **קלסא**. סל שהנשים נותנות למוכו ממטין וצינוריות: **רבי זו מגורשם**. דקונה לה קלתה צרשות המגרש: **דמחו** [לח] **מאה עונלי**

צעונלא. כלומר שדו צה נרגא מאה הכאות^א צמשקל צשמו עוכלא שציצרו הטעם הוה צצפרק הזורק פרכינן ש"מ כליו של לוקח צרשות מוכר קנה לוקח ומתנלי' כל הני אמוראי התם דלא מילף מיניה: **תלויה צה**. ואינה נגזרת צקרקע ולכך קונה לה קלתה דדמי להצצה שקונה ככל מקום. תלויה צה היינו קשורה ותלויה: **קשורה אף על פי שאינה תלויה**. אלא נגזרת צקרקע וקשורה צה. ולא גרסי' תלויה אע"פ שאינה קשורה: צין **ירכוסיה**. ואף על פי שמונחת צקרקע אין מקפיד על מקום מושב אשתו ועד עכשיו היה אותו מקום קנוי לה: **מוכר קלתוס**. לכך אינו מקפיד על מקומם שיש לו צית לכך. כך פירשה צצינו מ"כ צבס' גיטין [שס]: **לא על מקום חיקה**. כשנגררין צגדיה על הקרקע: **אלא פשוט לה מהא**. דלא קנה: **מאי לאו צכליו דלוקח**. שמדדו צו צצית מוכר ואפ"ה לא קנה לו כליו: ומשני **לא צכליו דמוכר**. ומש"ה לא קנה לוקח עד שיצביהה דאכתי לא נפק מרשותיה דמוכר כלל: ומקשינן

מדרישא צכליו דמוכר כו'. ולפי סדר התוספתא איכא לאקשויי הכי ומדסיפא צכליו דמוכר רישא נמי צכליו דמוכר: **ואי צכליו דמוכר אמאי קנה לוקח**. לדידך דאולת צתר כלי ולא מצטלת ליה אכל הרשות שהוא צתוכו א"כ אמאי קנה לוקח צקצלת מוכר הא אכתי לא נפק מרשותו דמוכר כלל אלא ודאי צתר רשות אזלינן ולא צתר כלי והלכך צי מוכר הרי הוא של מוכר עד שיצביהה לוקח לא שגא צכליו דלוקח ולא שגא צכליו דמוכר וצי לוקח קנה לוקח ואפילו אי הוי צכליו דמוכר. ומשני ספא אמתן כו'. ומתמה **ומאי פסקא**. כי פסקת את הדבר כן דלעולם צי מוכר אין מודדין כי אס צכליו דמוכר וצי לוקח צכליו דלוקח צתמיה: ומשני **ספמא דמינלסא כו'**. והיינו שמים מדות מד' מדות של מוכרין דהכי קאמר צרשות מוכר לעולם לא יקנה לוקח כי אס צהצצה משום דדרך למדוד שם צכליו דמוכר ולעולם צרשות לוקח קונה צקצלת מוכר שהרי נתונים צכליו דלוקח: מנאאתי מוגה צהצגת צצינו זקני מ"כ כן משך חמיריו ופועליו והכניסן לוקח לתוך ציוס והסצואה על גבן: צין **פסק עד שלא מדד**. אס בלא לחזור קודם מדידה יחזור דצמאי נקנה לא משיכת תצואה יש ולא רשות

לוקח יש עדוּם על זוארם ולא הונחו לרשותו שהרי לא פירקן כדמוכח ספא דקתני צה פירקן מכלל דרישא בלא פירקן אלא הכנסה צעלמא שמשכן והכניסן לתוך ביתו קתני והך משיכה לאו משיכה היא לקנות שהרי האדם הוא מושך ומשיכת אדם טעון פירות לא מהניא לקנות את הפירות עד שימשוך הפירות עצמן: צין מדר. דהונחו לרשותו: **עד שלא פסק**. אס בלא לחזור קודם פיסוק חוזרין אע"פ שהונחה עתה בשעת מדידה צרשותו דלוקח ובכליו דלוקח דלא קניא רשותו קודם פיסוק ואפילו משיכה קודם פיסוק לא מהניא כדמפרש לקמיה [פג.] דלא סמכא דעמיה לא דמוכר ולא דלוקח שהמוכר שמא יפסוק דמניה יקרים יותר או הלוקח ישלם בזול יותר וממני' דקתני משך ולא מדד קנה כשפסק קודם משיכה: ועי'.

פירקן

מסורת הש"ס

א) גיטין עט. עת. צ"מ סז: ע"ז עא: קדושין כה:ג, ט) גיטין עט.ג, א) כחפות נג.] ד) גיטין עמ.ז) (ז) ד"ה ואי צכליו וכו' אגב הרשות כדרי שתקיים:

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה דמחו וכו' הכאות הכו צמשקל: ב) תוס' ד"ה כליו וכו' דמחו פייס וצמאן צציק: ג) ד"ה כגון וכו' קנוי לה מ"מ כיוון דיש לה רשות: ד) ד"ה ואי צכליו וכו' אגב הרשות כדרי שתקיים:

מוסף רש"י

הרי זו מגורשת. ואפילו היא נתון ביתו (גיטין עז.), דמחו לה מאה עוכלא בעובלא. מכן חזרה מאה ממות צצצעה צעלשה צבול כיון משקולת קטנה ששמה עולא (כחובות ג.), משך חמיריו ופועליו. הני שניה מציא חמיריו טעונין פירות ופועליו נשאלם כצמף ומשכה חמיריו ממנו והכניסן לתוך ביתו. דלא משיכה הא, שאין משיכה קונה צצני חלם, ופירות כל זמן שזן עיניו לא קנה (ע"ז עב.). בין פסק. דמעט אחרי כן (שם), עד שלא פסק. כלומר כל קניא אלא אס כן פסק, אכל מדד ופסק או פסק ומדד קניא ליה צינו ולא צצני משיכה (שם) ובדפ"י והגיטא: עד שלא מדד כבומר כל זמן שלא מדד לא קנה פיסוק דהא ליכא משיכה וביתו נמי לא קניא דהא טודן נליהם בין מדד דתפתא קניא ליה חצירי).

מוסף תוספות

א. וא"ת ותיפשוט איפסא צמותרצי כל הני אמוראי וכו', וי"ל דהכא לכוילהו מספקא להו אלא דדחו למתני' דלא נפשוט מינה. תוס' גיטין ע. ג. דריציאנו מרשות, מרין משיכה הוא דקני. ר"ן. ג. אלמא דלא קני פירות במשיכת הבהמה. תוס' צ"מ ט: ד. ואינו רוצה שיקנה אלא במשיכת פירות עצמן. שם.

רבינו גרשום (המשך)

דרישא אוקים בכליו של מוכר. סיפא אוקים בכליו של לוקח: אין דודאי פסקא דסתבא דמילתא כו'. שנתן משך חמיריו ופועליו. שנתן להן תצואה בשכרן ושוב רצה לחזור ולקנותה מהן או חמרין ופועלין דעלמא מוכר פירות: והכניסן לתוך ביתו בין פסק. שצץ' לו דמיהן קודם שהכניסן לא מדד או מדד הפירות ועדיין לא פסק שניהן יכולין לחזור בהן חזאיל ולא משך התצואה עצמה. אצי"פ שפסק כיון שלא מדד יכולין לחזור בה שניהם.